في عدم قبض الأجرة وان بلغا الغاية الا لطول فلمكتريه بيمين وان قال بمأية لبرقة وقال بل لافريقيّة حلفا وفُسخ ان عُدم السيرُ او قلّ وان نقد ولا كعيوب المبيع وللمكري في المسافة فقط ان أشبه قوله فقط او أشبها وانتقد وان لم ينتقد حلف المكتري ولزم الجمّال ما قال الا ان يحلف على ما ادّعاه فله حصّة المسافة على دعوى المكتري وفُسخ الباقي وان لم يُشبها حلفا وفُسخ بكراء المثل فيما مشى وان قال اكتريتها للمدينة بمأية وبلغاها وقال بل لمكّة بأقلّ فإن نقد فالقول للجمّال فيما يُشبهُ وحلفا وفُسخ وان لم ينقد فللجمّال في المسافة وللمكتري في حصّتها ممّا ذكر بعد يمينهما وان اشبه قول المكتري فقط فالقول له بيمين وان اقاما بيّنتين قُضي بأعدلهما والا سقطتا وان قال اكتريت عشرا بخمسين وقال خمسا بمأية حلفا وفُسخ وان زرعَ بعضا ولم ينقد فلربّها ما اقرّ به المكتري ان أشبهَ وحلفَ والا فقولُ ربّها ان اشبهَ وان لم يُشبها حلفا ووجبَ كراء المثل فيما مضى وفُسخ الباقي مطلقا وان نقد فتردّدٌ ،

باب

صحّة الجُعْل بالتزام اهل الاجارة جُعلًا عُلم يستحقّه السامعُ بالتمام ككراء السُفن الا ان يستأجر على التمام فبنسبة الثاني وان استُحق ولو بحرّيّة بخلاف موته بلا تقدير زمن الا بشرط ترك متى شاء ولا نقْد مُشترط في كلّ ما جاز فيه الاجارةُ بلا عكس ولو في الكثير الا كبيع سلَع لا يأخذ شيئا الا بالجميع وفي شرط منفعة الجاعل قولان ولمن لم يسمع جُعلُ مثله ان اعتاده كحلفهما بعد تخالُفهما ولربّه تركُهُ والا فالنفقة فإن أفلت فجاء به آخر فلكلّ نسبته وان جاء به ذو درهم وذو أقلّ